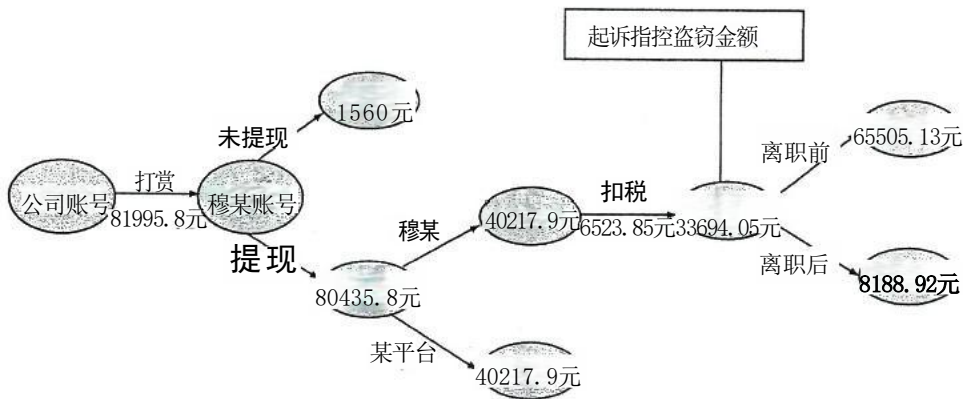


人占有转为自己或第三者占有。本案中，被害单位直播公司注册账号之后在其账户中充值某平台币，实现了对某平台币的占有，被告人穆某通过打赏的方式将公司的某平台币占为己有，侵犯了公司对财物的占有权，建立了新的占有关系，应认定为盗窃罪。

（二）本案盗窃犯罪既遂的时间节点认定

盗窃罪应以财产所有人或占有人对财产失去控制作为犯罪既遂的标准。然而通过网络手段窃取虚拟财产有其特殊性，是以使用公司账户向他人账户打赏行为完成后即可认定犯罪既遂，还是以公司打赏行为完成后行为人陆续通过提现，实际到手时的时间节点认定犯罪既遂？既遂的标准也存在离账说和提现说之分。提现说观点认为，本案盗窃既遂的时间节点应为行为人实际提现，并以此节点认定行为人的盗窃金额。离账说观点认为，行为人将公司直播账户内资金向自己账户打赏，其行为即已构成盗窃既遂，应将其向自己账户内打赏的金额全部认定为犯罪金额。



笔者同意第二种观点。盗窃既遂的标准是“失控+控制”，本案的犯罪对象是某平台币，是一种虚拟财产，当行为人将公司直播账户内资金向自己账户内打赏时公司已经对账户内的资金失去了控制，行为人取得了相关控制。至于后续提现过程是行为人对赃款进行的处置过程，不予考虑。

编写人：江苏省盐城市亭湖区人民法院 张佳 周楷敏 纪栋和

(三) 诈骗罪

49

虚构事实以借款形式取得被害人财物的行为认定

——石某某诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市中级人民法院(2023)桂02刑终226号刑事裁定书

2. 案由: 诈骗罪

【基本案情】

2020年9月至2022年7月,被告人石某某虚构政府防洪堤项目,称可以帮助被害人何某某、黄某某、梁某某承揽工程项目,以需收取前期运作费、资金、定金等费用为由,先后骗取了何某某、黄某某人民币共计75万元并与被害人签订了《收条》《借条》等,同时骗取了梁某某共计516万元(其中银行转账423万元,微信或现金支付93万元),后被告人石某某将上述钱款用于还债、购置车辆、日常消费及赌博挥霍等。2022年8月22日,被告人石某某经公安机关电话传唤后主动到案,在供述其犯罪事实中,被告人石某某主张其与被害人何某某、黄某某之间系经济纠纷,与梁某某之间系合同诈骗。

【案件焦点】

1. 本案石某某与何某某、黄某某是否属经济纠纷案件; 2. 本案石某某对梁

某某是否构成合同诈骗罪。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市城中区人民法院经审理认为：石某某虚构有内部关系，能帮忙拿下工程项目的事实，并向何某某、黄某某隐瞒一车二押及出卖抵押车辆的事实，骗取何某某、黄某某的信任，将所得款项用于购买车辆、偿还个人欠款、出境赌博等，足以体现其具有非法占有目的，其行为构成诈骗罪。其诈骗后，以收条、借条形式与何某某、黄某某签订协议，属于掩盖其诈骗犯罪的手段，且使何某某、黄某某产生认识错误，从而处置财产的原因并非收条、借条内容而是收条、借条内容之外虚构有内部关系，能帮忙拿下工程项目的诈骗行为，该行为没有体现市场经济活动、无市场交易特点，不符合合同诈骗罪的构成要件。据此判决如下：

一、被告人石某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30万元；

二、责令被告人石某某退赔被害人何某某、黄某某经济损失人民币68万元（二被害人均分，若后续被告人家属自动履行承诺代为退赔剩余的13万元或二被害人通过其他程序获得，应从责令退赔金额中予以扣减）、退赔被害人梁某某经济损失人民币516万元。）

一审宣判后，石某某提出上诉。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为：石某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。石某某所提认定数额有误和行为定性错误的上诉理由，原判已充分论述，结论正确，本院予以确认。综上，广西壮族自治区柳州市中级人民法院认为原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点在于石某某虚构事实以借款形式取得被害人财物的行为如何认定。

一、诈骗罪和民间借贷纠纷、合同诈骗罪之间的区别

(一) 诈骗罪与民间借贷纠纷之间的刑民交叉点

诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方式,使受害人陷于错误认识并“自愿”处分财产,从而骗取数额较大以上公私财物的行为,而民间借贷纠纷虽也是获得出借人的钱财,但主观上存在归还的意图,不具有非法占有的故意。二者之间的交叉点在于非法占有主观目的的存在与否。本案中,石某某虽与何某某、黄某某签订了《借条》《收条》,但石某某借款的意图并不真实,而是虚构项目导致被害人产生错误的认识向其出借了款项,因此石某某构成诈骗罪而非普通的民间借贷纠纷。

(二) 诈骗罪与合同诈骗罪之间的边界认定

合同诈骗罪的构成涉及审查签订合同的实质,被告人是否以合同作为诈骗的手段,不能割裂整个诈骗过程单独看待“签订合同”的行为,且合同诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,即合同诈骗罪除侵犯公私财产所有权外,还包括扰乱了合同管理行业的犯罪客体领域的市场秩序,而诈骗罪的犯罪客体是针对公私财产的所有权。本案中,石某某(被告人)的犯罪行为所指向的是被害人的私有财产,且未以订立合同作为诈骗手段,也未涉及合同管理行业的市场秩序,故不应以合同诈骗罪来认定被告人石某某的犯罪行为。

二、诈骗罪成立范围的体系性认定

诈骗罪类案件审理过程中一般应查明赃款去向,这对证实被告人具有非法占有目的具有重要意义,但是在无法查明去向的情况下,结合在案的客观证据可以对其主观上是否具有非法目的进行推定。

(一) 不过分苛刻非法占有目的的主观证据

实践中,对于犯诈骗罪的案件,认定非法占有目的的主观证据除被告人供述等直接证据及证人证言等间接性证据外,很少存在其他能证实被告人非法占

